

일련번호 제2023-13-13호

한국가스공사 상임감사

통보

제 목 기술자문위원회 심의대상 기준 불분명

관 계 부 서 ○⊗♠▼처 ⊙♣●■△◎부, ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부

조 치 부 서 ○⊗♠▼처 ⊙♣●■△◎부, ▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부

내 용

1. 업무 개요

○⊗♠▼처 ⊙♣●■△◎부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 「공사계약일반조건」의 개정 업무를 담당하고 있다.

▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부는 「공사관리규정」의 개정 업무와 생산설비의 정비, 개선 계획수립 및 관리업무를 총괄하면서 사업소 공사 감독부서의 제안을 받아 기술자문위원회를 구성하고 운영하는 업무를 담당하고 있다.

●○■○본부 ⊗◎●♠부는 저장탱크 개방 정비공사의 감독업무를 담당하면서 기술자문위원회 심의 요청과 심의 결과에 따른 계약금액 조정 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제6조에 따르면 건설공사의 설계 및 시공 등의 적정성에 관한 발주청의 자문에 응하게 하기 위하여 발주청에 기술자문위원회를 둘 수

있도록 되어 있다.

계약예규 「공사계약일반조건」 (기획재정부예규 제657호, 이하 “계약예규”라 한다) 제 20조 제1항에 따르면 계약담당공무원은 설계변경으로 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하도록 되어 있고 같은 법 제20조 제6항에 따르면 계약담당공무원은 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사계약을 설계변경에 따라 증액하고자 하는 경우로서 해당 증액조정금액(2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 그 전에 설계변경으로 인하여 감액 또는 증액 조정된 금액과 증액 조정하려는 금액을 모두 합한 금액을 말한다)이 당초 계약서의 계약금액의 100분의 10이상인 경우에는 「건설기술진흥법 시행령」 제19조에 따른 기술자문위원회의 심의를 거쳐 소속중앙관서의 장의 승인을 얻도록 정하고 있다.

따라서 ⊗⊙●♠부는 예정가격의 86%미만으로 낙찰된 공사계약에 대하여 당초 계약금액 대비 10%이상 증액하고자 설계변경으로 인한 계약금액 조정하고자 하는 경우에는 ⊖⊗★■부에 기술자문위원회 심의요청하고 심의 결과에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ⊗⊙●♠부에서 담당한 건설공사를 포함하여 2020년 7월 이후 준공한 ⊖⊗★■부에서 총괄 관리하는 건설공사의 계약금액 조정 현황과 이에 따른 기술자문위원회 개최 여부를 살펴보면 【별첨】 과 같이 설계변경으로 인하여 당초 계약금액 대비 10%이상 증액이 되어 계약금액 조정 전 기술자문위원회를 거쳐야 함에도 “⊖□기지 TK-201 보수공사” 등 5건의 건설공사에서 심의대상

총 14건 중 8건이 심의를 거치지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 이번 감사에서 기술자문위원회 관련 내부규정을 살펴본 결과, 규정 간 용어의 불일치가 확인되었고 심의대상 기준금액도 계약예규와 달리 모호하게 규정되고 있는 점을 발견하였다.

가. 내부규정 간 용어 불일치

공사는 2019. 6. 17. 「공사관리규정」을 개정하면서 기술자문위원회의 심의기구 명칭을 법령용어와 일치하고자 ‘공사관리심의위원회’에서 ‘기술자문위원회’로 변경하였다. 계약예규도 동일한 사안에 대해 ‘기술자문위원회’ 용어를 사용하고 있다.

반면에 公社 「공사계약일반조건」에는 심의기구 명칭을 ‘기술자문위원회’가 아닌 ‘공사관리심의위원회’로 표기하고 있는 것이 확인되었다. 이는 담당자가 기술자문위원회 업무를 할 때에 업무 혼선을 유발할 수 있기 때문에 公社 「공사계약일반조건」을 개정할 필요가 있다.

나. 심의대상 기준금액 불분명

公社 「공사관리규정」 제87조에 따르면 공사를 시행함에 있어 중요한 사항을 심의하기 위하여 기술자문위원회를 구성할 수 있으며 심의대상은 같은 규정 제89조에 따라 총공사비 100억 원 이상 건설공사가 전체 공사비 10% 이상 변경될 것으로 예상되는 설계변경의 적정성에 관한 사항 등을 심의하도록 규정되어 있다.

계약예규에는 ‘당초 계약서의 계약금액 대비 10%이상 증액하는 설계변경’ 사항을 심의대상으로 명기되어 있으나 「공사관리규정」에는 ‘전체공사비 10% 이상 변경하는 설계변경’ 사항을 심의대상으로 정하고 있다. 즉, 계약예규는 심의대상 판단 기준금액을 ‘당초 계약서의 계약금액’으로 명확하게 정하고 있지만

「공사관리규정」은 ‘전체공사비’ 자체를 기준금액으로 보아 이것이 당초 계약서의 계약금액인지, 직전 계약금액¹⁾인지 해석에 차이가 발생할 수 있다.

만약 직전 계약금액 기준으로 심의대상을 판단하여 설계변경으로 인한 계약금액 증가액을 10% 이내로 임의 분할하여 여러 차례 변경 계약할 경우 최종 준공금액이 당초 계약금액 대비 10% 이상 증가하더라도 기술자문위원회를 전혀 거치지 않아도 되는 문제점이 발생한다.

따라서 관련법령 준수와 내부통제의 내실화를 위하여 모호한 심의대상 기준을 명확히 정하는 등 「공사관리규정」을 개정할 필요가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◎♣●■△◎부는 이견이 없으며 관련규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

⊖⊗★■부는 「공사관리규정」의 기술자문위원회 심의대상 판단기준이 구체적이지 않아 해석의 차이가 발생하였고 이로 인해 심의대상이 아닌 것으로 판단하였다고 하였다. 또한 심의대상을 구체적으로 명시하여 누락이 발생하지 않도록 사내규정을 개정할 필요가 있다고 의견제시하였다.

조치할 사항

○⊗♠▼처장은 공사계약일반조건에 명기된 ‘공사관리심의위원회’ 용어를 ‘기술자문위원회’로 변경하도록 개정하시기 바랍니다. (통보)

1) 2차 이후의 계약금액을 조정하는 경우 조정 직전의 계약금액

▼♣▽◆처장은 기술자문위원회 심의를 누락하거나 실기하지 않도록 관련부서와 협의하여 「공사관리규정」의 심의대상 기준을 명확히 하는 개정안을 발의하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

○⊗♠▼처 ○♣●■△○부 (통보)

▼♣▽◆처 ⊖⊗★■부 (통보)

【별첨】 계약금액 조정 현황과 기술자문위원회 개최 여부¹⁾

○ ●○■○본부

(단위: 원, 부가세포함)

공사계약명	계약 차수	변경사유	계약 일자	계약금액	증액률 ²⁾	기술자문위원회 개최여부	
						현황	정당
㉠기 지 TK-201 보수공사	0차	-	'20.04.09	**, **, **, **	-	X	X
	1차	설계변경	'21.04.29	**, **, **, **	2.06%	X	X
	2차	설계변경/ 공기변경	'21.09.09	**, **, **, **	44.55%	○	○
	3차	ESC 1차	'22.05.30	**, **, **, **	46.27%	X	X
	4차	설계변경/ 공기변경	'22.09.01	**, **, **, **	59.18%	○	○
	5차	설계변경	'23.04.28	**, **, **, **	61.86%	X	○
	6차	정산변경	'23.06.12	**, **, **, **	60.98%	X	X
㉠기 지 장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사	0차	-	'18.01.18	**, **, **, **	-	X	X
	1차	설계변경/ 공기변경	'19.04.19	**, **, **, **	14.89%	X	○
	2차	시일변경	'19.10.08	**, **, **, **	14.89%	X	X
	3차	설계변경/ 공기변경	'19.11.06	**, **, **, **	111.77%	○	○
	4차	ESC 1차	'20.06.23	**, **, **, **	114.21%	X	X
	5차	설계/시일 /공기변경	'21.08.18	**, **, **, **	116.24%	○	○
	6차	설계변경	'21.11.15	**, **, **, **	97.87%	X	X
	7차	ESC 2차	'22.02.11	**, **, **, **	97.92%	X	X
	8차	ESC 3차	'22.02.18	**, **, **, **	101.54%	X	X
	9차	설계변경	'22.02.18	**, **, **, **	90.59%	X	X
㉠기 지 TK-208 정밀점검 및 정비공사	0차	-	'20.03.25	**, **, **, **	-	X	X
	1차	ESC 1차	'21.05.03	**, **, **, **	2.27%	X	X
	2차	공기변경	'21.08.27	**, **, **, **	2.27%	X	X
	3차	준공정산	'21.11.02	**, **, **, **	0.29%	X	X

○ ㉡기 지본부

(단위: 원, 부가세포함)

공사계약명	계약 차수	변경사유	계약 일자	계약금액	증액률 ²⁾	기술자문위원회 개최여부	
						현황	정당
㉡기 지본부 증발가스압축기 리빌딩 공사	0차	-	'21.08.19	**, **, **, **	-	X	X
	1차	설계변경	'22.05.03	**, **, **, **	1.47%	X	X
	2차	업체 합병	'22.11.09	**, **, **, **	1.47%	X	X
	3차	ESC 1차	'23.01.09	**, **, **, **	5.40%	X	X
	4차	시일변경	'23.03.28	**, **, **, **	5.40%	○	○

○ ㉢기 지본부

(단위: 원, 부가세포함)

공사계약명	계약 차수	변경사유	계약 일자	계약금액	증액률 ²⁾	기술자문위원회 개최여부	
						현황	정당
장기운영 저장탱크(TK-201) 정밀점검 및 정비공사	0차	—	‘17.11.23	**,***,***,***	—	X	X
	1차	설계변경/ 공기변경	‘19.05.13	**,***,***,***	16.88%	X	○
	2차	ESC 1차	‘19.10.02	**,***,***,***	20.94%	X	X
	3차	설계변경/ 공기변경	‘20.03.26	**,***,***,***	30.07%	X	○
	4차	설계변경/ 공기변경	‘20.08.14	**,***,***,***	33.96%	X	○
	5차	ESC 2차	‘20.09.24	**,***,***,***	35.53%	X	X
⚙️◆기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사	0차	—	‘16.09.19	**,***,***,***	—	X	X
	1차	ESC 1차	‘17.10.11	**,***,***,***	2.81%	X	X
	2차	설계변경	‘17.12.20	**,***,***,***	25.95%	X	○
	3차	공기변경	‘18.03.08	**,***,***,***	25.95%	X	X
	4차	ESC조정 방법정정	‘18.03.28	**,***,***,***	25.95%	X	X
	5차	ESC 2차	‘18.04.27	**,***,***,***	27.20%	X	X
	6차	설계변경	‘18.05.24	**,***,***,***	106.02%	X	○
	7차	ESC 3차	‘19.09.26	**,***,***,***	112.34%	X	X
	8차	ESC 4차	‘19.12.23	**,***,***,***	115.87%	X	X
	9차	설계변경/ 공기변경	‘20.09.08	**,***,***,***	172.76%	○	○
	10차	ESC 5차	‘20.11.20	**,***,***,***	174.78%	X	X
장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사	0차	—	‘18.03.21	**,***,***,***	—	X	X
	1차	ESC 1차	‘19.07.01	**,***,***,***	3.35%	X	X
	2차	설계변경/ 공기변경	‘19.11.08	**,***,***,***	18.24%	○	○
	3차	ESC 2차	‘20.01.10	**,***,***,***	20.00%	X	X
	4차	설계변경	‘21.12.01	**,***,***,***	22.17%	X	○

주 1) 2020. 7. 11. 이후 준공된 건설공사 기준

2) 변경된 계약금액에서 당초(최초) 계약금액을 뺀 금액과 당초 계약금액의 백분율

※ 출처: ▼⚙️▽◆처 ⊖⊗★■부 제출 확인서